

1501934-45.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... que conta com 27 anos. Já foi preso por tráfico de drogas e roubo. Estava em livramento condicional. Confessa o roubo. Fingiu que estava armado. A vítima entregou a motocicleta e saiu correndo. Não conseguiu ligar a motocicleta e acabou sendo preso por guardas municipais. Não havia qualquer outra pessoa no local. Praticou o delito sozinho.

Valorando-se a prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501934-45.2022.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:

1501934-45.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

ELISMAR BARRETO DA FONSECA

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra ELISMAR BARRETO DA FONSECA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 22h, na Estrada Governador Mário Covas, altura do nº 1000, o denunciado agindo em concurso com um terceiro indivíduo não identificado, evidenciado pela unidade de desígnos e identidade de propósitos, supostamente subtraiu, para eles, mediante grave ameaça um telefone celular e uma motocicleta Yamaha Neo 125, placas GCK2A94 pertencente a Ivan Henrique dos Santos.

Recebida a denúncia às fls. 72/73, ratificada às fls. 90/91, o réu foi citado e

apresentou resposta à acusação às fls. 84 e fls. 88, respectivamente. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, e as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público postulou pela condenação do réu por entender existirem provas suficientes para tanto. A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida em parte.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante às fls. 01, pelos termos de declarações contidas às fls. 09/12, pelo auto de exibição e apreensão às fls. 16/17 e pelo boletim de ocorrência às fls. 36/38.

A autoria é certa.

A vítima apresentou seu relato que aliados às versões dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, tornam certa e verossímil a versão constante da denúncia.

A vítima IVAN HENRIQUE DOS SANTOS informou que, ao fazer entrega de comida e foi abordado por um indivíduo que simulou estar armado e ordenou que fosse entregue sua motocicleta. Entregou sendo quem um deles aparentemente estaria armado e o outro aparentava ser menor de idade, momento em que anunciaram o assalto subtraindo a motocicleta e seu celular. Informou que ao sair do local, acionou uma viatura da GCM, razão pela qual os guardas conseguiram capturar o roubador que ainda permanecia no local. Foi informado por um popular viu o indivíduo que aparentava ser menor entrar em veículo Celta prata, que se encontrava com duas pessoas, e assim, fugiram. Em Juízo, afirmou que havia outra pessoa, contudo, não soube relatar de quem se tratava e nem mesmo qual teria sido essa conduta.

A testemunha DIEGO DE ASSIS SOLANO guarda municipal, informou que estava em patrulha de rotina pelo local dos fatos, momento em que foi avisado pela vítima relatando que teria acabado de ser assaltado por 02 (dois) indivíduos e teriam subtraído sua motocicleta, mediante ameaça. Com as informações das características dos roubadores, avistou o indivíduo empurrando a motocicleta. Diante da circunstância, o réu foi abordado e identificado e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Em princípio, o réu afirmou que auxiliava o proprietário a ligar a motocicleta, contudo, com a chegada da vítima, acabou confessando a prática delitiva.

A testemunha PAULO CÉSAR NARIMATSU teceu as mesmas declarações que se colega de farda Diego relatando as circunstâncias de espaço e tempo já apontadas. Acrescentou que o réu foi encontrado cerca de 50 a 100 metros de distância do local em que foram interpelados pela vítima.

O réu ELISMAR BARRETO DA FONSECA que conta com 27 anos. Já foi preso por tráfico de drogas e roubo. Estava em livramento condicional. Confessa o roubo. Fingiu que estava armado. A vítima entregou a motocicleta e saiu correndo. Não conseguiu ligar a motocicleta e acabou sendo preso por guardas municipais. Não havia qualquer outra pessoa no local. Praticou o delito sozinho.

Valorando-se a prova produzida, tem-se que a autoria que se imputa ao acusado é certa e indubitável.

O acusado confessou os fatos e a prova dos autos corrobora seus relatos.

Afirmou o réu que praticou o delito sozinho simulando estar armado e que a vítima entregou a motocicleta e saiu correndo. Foi surpreendido por guardas municipais quando empurrava a motocicleta.

Muito embora tenha a vítima afirmado a existência de terceira pessoa, esta situação não está comprovada de forma satisfatória, já que não soube descrever qual teria sido a conduta do terceiro em seu relato perante este Juízo. Frise-se que é provável que não tenha visto o terceiro que afirmou existir, já que em solo policial apresentou relato diverso: afirmou que populares teriam dito que um terceiro ingressou em veículo de cor prata e deixou o local.

Tal situação não se coaduna com concurso de agentes, já que o réu não teria ficado sozinho para levar a motocicleta que nem mesmo era possível de ser acionada. Poderia ter tido auxílio de um dos comparsas ou, ainda, ingressado no veículo que populares teriam afirmado existir e deixado o local ante o insucesso da empreitada.

Elucubrações à parte, o caso concreto não se adequa ao que costumeiramente se vê em sede de concurso de pessoas e não pode ser tido como ocorrido, portanto, diante da fragilidade probatório dos autos nesse sentido.

No que atine à alegação de confissão qualificada pelo Ministério Público, esta não prospera. Isto porque, a Defesa ressaltou a desnecessidade de reconhecimento judicial por parte da vítima, vez que o réu confessaria os fatos.

Caso o réu negasse os fatos, levando-se em conta que não foi preso em situação de flagrante delito, já que foi visto somente empurrando a motocicleta momentos após os fatos, eventual reconhecimento judicial dúbio por parte da vítima poderia vir a desconfigurar o delito de roubo com subsunção da conduta em tipo penal diverso. A confissão do réu é, portanto, legítima.

Perfeitamente elidida a presunção constitucional de inocência estando cabalmente comprovada a autoria do réu em relação à conduta descrita no artigo 157, caput, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal, o que resulta em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno concreta a pena cominada.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, em consonância com o parágrafo 3º do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista a reiterada reincidência do acusado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito posto que ausentes os requisitos do artigo 44 autorizadores da medida.

Fixo o dia-multa no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias nos autos que

autorizem o arbitramento em maior valor.

Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO ELISMAR BARRETO DA FONSECA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 4 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que sua em liberdade poderá colocar em risco a aplicação da lei penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Formada a coisa julgada, expeça-se guia de recolhimento definitiva e, em seguida, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 17 de novembro de 2022~~0~~.